

ORIGINALE ☐

COPIA ☒



Reg. Gen. Det.
N. 59 del 02/02/2023

COMUNE DI SQUILLACE

(Provincia di Catanzaro)

DETERMINAZIONE REG. SETTORE TECNICO N° 23 del 02/02/2023

OGGETTO:

PAL SPES Serre Calabresi – Intervento C.2.1. “Acqua e pietra. Recupero delle infrastrutture storiche caratterizzanti il paesaggio rurale” (PSR Calabria 2014-2020 Misura 7 Servizi di Base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali, sottomisura 7.6.1 “Recupero e riqualificazione del patrimonio architettonico dei villaggi e del paesaggio rurale”).

Lavori di “*Ripristino funzionale e riqualificazione delle fontane antiche presenti nel territorio di Squillace (CZ)*”.

Approvazione atti Contabilità finale e Certificato di Regolare Esecuzione.

CUP: C84J22000340005 CIG: ZD43819FC1 IMP. CAP. 1005 - COD. 0501202

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Premesso che:

- il GAL Serre Calabresi, nell’ambito del PAL “SPES strategie per (re)stare”, in coerenza con quanto contenuto nel Piano di Sviluppo Rurale della Calabria 2014/2020, Misura 19 - Sostegno allo sviluppo locale Leader, ha pubblicato il bando pubblico a valere sull’Intervento 19.02.01 Attuazione degli interventi nell’ambito della strategia di sviluppo locale partecipativo Leader;
- il Comune di Squillace con deliberazione di Giunta Comunale n° 92 del 10/11/2021 ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di “*Ripristino funzionale e riqualificazione delle fontane antiche presenti nel territorio di Squillace (CZ)*”, redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale per l’importo complessivo di € 47.000,00;
- con la Convenzione prot. n° 649 del 30/08/2022 sono stabiliti i termini del finanziamento medesimo, nonché è stata prevista una riduzione dell’importo richiesto per un complessivo di € 39.831,74;
- con deliberazione n° 97 del 16.09.2022, esecutiva come per legge, la Giunta comunale ha approvato la rimodulazione del progetto esecutivo dei lavori di “*Ripristino funzionale e riqualificazione delle fontane antiche presenti nel territorio di Squillace (CZ)*”, redatto dall’arch. Antonio Macaluso, per l’importo complessivo di € 39.831,74 suddiviso in € 31.804,84 per lavori a base d’asta, € 1.300,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre € 6.726,90 per somme a disposizione dell’Amministrazione;

Preso atto che:

- con propria determinazione n° 493 del 21/10/2022, l’appalto in argomento è stato aggiudicato, sotto condizione di efficacia, all’impresa Costruzioni Tolone srls, con sede a Catanzaro in via Magna Grecia, n° 271/1, con il ribasso del 1,50 % e, quindi, per l’importo netto di € 32.627,77, comprensivo di € 1.300,00 a titolo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. nella misura di legge pari a € 3.262,78;
- con propria determinazione n° 547 del 17/11/2022, l’appalto in argomento è stato aggiudicato, in via definitiva, all’impresa Costruzioni Tolone srls, con sede a Catanzaro in via Magna Grecia, n° 271/1, in quanto la determinazione n° 493 del 21/10/2022 ha acquisito piena efficacia, come da attestazione del RUP prot. n° 7123 in data 17/11/2022, che ha accertato il possesso definitivo in capo all’aggiudicatario dei requisiti di ordine generale, nonché dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi come richiesti dagli elaborati di gara;
- il contratto è stato stipulato a misura, in data 22/11/2022, mediante l’invio per corrispondenza, secondo l’uso del commercio, ai sensi dell’art. 32, c. 14 del D.Lgs. 50/2016;
- i lavori sono stati ultimati il giorno 19/01/2023, come da certificato di ultimazione lavori redatto in data 20/01/2023 dalla Direzione Lavori e, pertanto, in tempo utile;
- sono stati redatti il conto finale dei lavori nonché il certificato di regolare esecuzione;

Esaminati:

- il conto finale dei lavori compilato dalla Direzione dei Lavori sottoscritto senza riserve dall’appaltatore, dal quale risulta che sono stati eseguiti lavori per un importo di € 32.615,45 comprensivi di € 1.300,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre IVA al 10% pari a € 3.261,54;
- il certificato di regolare esecuzione datato 20/01/2023 rilasciato dal suddetto tecnico, sottoscritto senza riserve dall’appaltatore;

Rilevato che:

-all'appaltatore non è stato corrisposto nessuno acconto e che, pertanto, lo stesso risulta creditore dell'importo complessivo di € 32.615,45 ed oltre IVA al 10% pari a € 3.261,54, a saldo di ogni suo avere;
-per detti lavori non è stato necessario occupare proprietà private, né in modo permanente né in modo temporaneo, né sono stati prodotti danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;

Constatato che detti atti sono firmati dal Direttore dei Lavori, nonché, per accettazione, dal legale rappresentante della Ditta appaltatrice;

Visto il certificato di pagamento della 1^a rata, redatto dallo scrivente nella qualità di Responsabile Unico del Procedimento, dal quale si evince che i lavori sono stati realizzati per un ammontare complessivo di € 32.615,45 ed oltre IVA al 10% pari a € 3.261,54, a saldo di ogni suo avere;

Ritenuto, pertanto, che i predetti atti tecnico-contabili sono meritevoli di approvazione;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera di G.M. n. 133/2000;

Vista la legge 7 Agosto 1990 n° 241;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento contabile;

Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. n° 207/2010 e s.m.i.(la parte ancora vigente);

D E T E R M I N A

per le causali di cui in premessa e che qui si intendono integralmente riportate,

1. **di prendere atto** della documentazione tecnico-contabile relativa alla contabilità finale ed al certificato di regolare esecuzione per i lavori di *"Ripristino funzionale e riqualificazione delle fontane antiche presenti nel territorio di Squillace (CZ)"* CUP: C84J22000340005, redatta dal Direttore dei Lavori incaricato, Ing. Giulia Abbruzzo, trasmessa con nota acquisita al prot. n° 393 del 23.01.2023, come di seguito elencata:
 - ✓ Certificato di ultimazione dei lavori;
 - ✓ Libretto delle misure;
 - ✓ Registro di contabilità;
 - ✓ Stato finale dei lavori;
 - ✓ Sommario del Registro di Contabilità;
 - ✓ Certificato di pagamento n° 1;
2. **di approvare**, siccome approva, il conto finale dei lavori in oggetto per il complessivo ammontare netto di € 32.615,45 ed oltre IVA al 10% pari a € 3.261,54, a saldo di ogni suo avere, compilato dalla D.L., sottoscritto senza riserve dall'appaltatore;
3. **di approvare**, siccome approva, il certificato di regolare esecuzione datato 20/01/2023 rilasciato dalla Direzione dei Lavori, sottoscritto senza riserve dall'appaltatore;
4. **di approvare**, come approva, il certificato di pagamento della 1^a rata di complessivi € 32.615,45 ed oltre IVA al 10% pari a € 3.261,54, così come redatto dal Responsabile del procedimento;
5. **di dare atto che** all'appaltatore non è stato corrisposto nessuno acconto e che, pertanto, lo stesso risulta creditore dell'importo complessivo di € 32.615,45 ed oltre IVA al 10% pari a € 3.261,54, a saldo di ogni suo avere;
6. **di stabilire** che al pagamento ed emissione del relativo mandato si provvederà solo a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica da liquidarsi con successivo atto;
7. **di specificare** che l'intervento risulta essere finanziato con contributo di € 39.831,74 concesso dal GAL Serre Calabresi, nell'ambito del PAL "SPES strategie per (re)stare", in coerenza con quanto contenuto nel Piano di Sviluppo Rurale della Calabria 2014/2020, Misura 19 - Sostegno allo sviluppo locale Leader, ha pubblicato il bando pubblico a valere sull'Intervento 19.02.01 Attuazione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale partecipativo Leader;
8. **di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Settore;

9. di dare atto che le attività disposte rientrano nella procedura per la quale è stato attribuito il seguente CIG: ZD43819FC1;
10. di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147bis del T.U.E.L.;
11. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 il presente provvedimento, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente e, pertanto, sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile;
12. di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 4° comma dell'art.151 del D.Lgs. n. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;
13. di attestare l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge n° 241/1990. *"Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale"*, come introdotto dalla legge anticorruzione n° 190/2012;
14. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato, per giorni 15, sull'Albo pretorio online del Comune di Squillace nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n° 33/2013 e dell'art. 29 del D.Lgs. n° 50/2016.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
f.to (arch. Antonio Macaluso)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Al presente provvedimento si appone il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a valere sull'intervento Cap. 1005 – Cod. 0501202 del bilancio corrente.

Squillace, lì _____

Il Responsabile del Servizio
f.to (Dott. Pasquale Muccari)

Ai sensi e per gli effetti dell'art.35 - comma 7 del Regolamento di Contabilità, copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data _____

f.to L' Impiegato Responsabile

Copia conforme all'originale

Squillace, lì _____

Il Responsabile del Settore Tecnico
(arch. Antonio Macaluso)

